

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2443/2538

นายสง่า วงศ์นามเถา
นายคณิ่ง สินทองน้อย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 88 วรรคหนึ่ง, มาตรา 199 วรรคสอง

เมื่อจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ จำเลยมีสิทธิเพียงอ้างตนเองเป็นพยานกับชัก
ค้ำพยานโจทก์ ไม่มีสิทธินำพยานของจำเลยเข้าสืบ ไม่ว่าพยานบุคคลหรือพยาน
เอกสาร การที่จำเลยนำเอกสารมาให้พยานโจทก์ดูประกอบการถามค้ำพยานโจทก์
แล้วส่งเอกสารนั้นต่อศาล โดยที่พยานโจทก์ไม่ได้เบิกความรับรองข้อความในเอกสาร
ดังกล่าวเท่ากับจำเลยเรียกพยานหลักฐานของตนเข้าสืบฝ่าฝืนต่อ ป.วิ.พ. มาตรา
199 วรรคสอง จึงต้องห้ามมิให้รับฟัง

เมื่อจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ จำเลยมีสิทธิเพียงอ้างตนเองเป็นพยานกับชัก
ค้ำพยานโจทก์ ไม่มีสิทธินำพยานของจำเลยเข้าสืบ ไม่ว่าพยานบุคคลหรือพยาน
เอกสาร การที่จำเลยนำเอกสารมาให้พยานโจทก์ดูประกอบการถามค้ำพยานโจทก์
แล้วส่งเอกสารนั้นต่อศาล โดยที่พยานโจทก์ไม่ได้เบิกความรับรองข้อความในเอกสาร
ดังกล่าวเท่ากับจำเลยเรียกพยานหลักฐานของตนเข้าสืบฝ่าฝืนต่อ ป.วิ.พ. มาตรา
199 วรรคสอง จึงต้องห้ามมิให้รับฟัง

(สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี - นายนรินทร์ โตเผือก

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ